Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació de 28-7-2023 del Codi de conducta i bones pràctiques dels Cònsols i els Consellers de Comú.

Exposició de motius

La legitimitat i l'eficàcia de l'acció pública implica necessàriament que els ciutadans tinguin confiança en les institucions públiques i en la imparcialitat, la integritat, l'objectivitat i la probitat dels responsables públics.

La Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert suposa un desenvolupament normatiu de la submissió de l'actuació de l'Administració pública al principi de transparència, en la línia del mandat que estableix l'apartat 3 de l'article 72 de la Constitució.

La Disposició addicional segona d'aquella Llei encomana als comuns "... dictar els codis de conducta i bones pràctiques que regulin els supòsits d'incompatibilitats i de conflictes d'interessos aplicables, respectivament (...) als Consols major i menor i consellers de comú (...) i determinar les conseqüències d'incomplir-los.".

Aquest mandat de desenvolupament normatiu s'ha d'inserir en el que estableix la Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns que, modificant l'Article 4.14 de la Llei qualificada de competències dels comuns de 4 de novembre de 1993, deixà el redactat següent:

"Article 4
Són competències dels comuns, en el terme de la respectiva parròquia:

(...)

14. L'organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d'actuació dins el marc assenyalat per la Constitució, la Llei, i els usos i costums."

Amb la voluntat de disposar d'un codi de conducta i bones pràctiques que es pugui inserir en el marc europeu s'introdueix en l'Ordinació la definició de conflicte d'interessos establerta en la recomanació número R. (2000) del Comitè de ministres del Consell d'Europa de l'11 de maig del 2000.

L'elaboració d'una política de prevenció dels conflictes d'interessos en la vida pública andorrana, de manera especial pels titulars de funcions electives comunals, imposa que s'evitin dos esculls. El primer seria agafar com a punt de partida la sospita i una recerca absoluta de transparència, poc o gens preocupada de la vida privada dels elegits comunals, la qual cosa abocaria a una mena de procés d'intenció permanent.

El segon escull seria, en sentit contrari, que la incertesa que envolta actualment la noció de conflictes d'interessos donés com a resultat unes simples recomanacions de comportament que deixessin als elegits comunals la llibertat de determinar, ells mateixos, les situacions que cal evitar donant així totes les aparences de la virtut sense garantir de manera efectiva la independència, la imparcialitat i la probitat dels elegits comunals.

Per això l'Ordinació busca l'escaient equilibri entre transparència i protecció de la vida privada, confiança i responsabilitat, prevenció i sancions adoptades en cas d'incompliment.

Així doncs, la present Ordinació preveu l'obligació pels elegits comunals de declarar qualsevol interès públic o privat en els expedients i dossiers que hagin d'ésser objecte d'examen, deliberació i resolució per la Junta de Govern o pel Consell del Comú.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Tots els elegits comunals, cònsols o consellers de Comú, estan així sotmesos a l'obligació de dipositar davant de notari la declaració de patrimoni d'acord amb el model de declaració que figura en l'Annex de la Llei 33/2021 del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació i govern obert.

En cas que amb posterioritat al dipòsit notarial de la declaració de patrimoni s'esdevinguin modificacions substancials s'estableix l'obligació d'actualitzar-la remetent l'actualització al notari davant del qual s'ha formalitzat el dipòsit de la declaració inicialment.

Aquestes declaracions són estrictament confidencials i no tenen cap altre tractament que aquell que s'adreça a la prevenció dels conflictes d'interessos.

En conseqüència, amb la finalitat de deixar assentades les normes de capteniment i de bones pràctiques que regulin els supòsits d'incompatibilitats i de conflictes d'interessos aplicables als elegits comunals i establir alhora les conseqüències en cas d'incompliment, el Comú de la parròquia d'Encamp en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 27 de juliol del 2023, ha acordat l'aprovació de la següent:

Ordinació del Codi de conducta i bones pràctiques dels cònsols i dels consellers de Comú

I. Disposicions generals

Article 1

Els elegits comunals són els membres del Consell de Comú elegits per sufragi universal per administrar la parròquia en les condicions previstes per la Constitució i la Llei. Exerceixen el seu mandat en el respecte dels principis deontològics inscrits en el següent Codi de Conducta:

1. L'elegit comunal exerceix les seves funcions amb imparcialitat, diligència, dignitat, probitat i integritat.

2. En l'exercici del seu mandat, l'elegit comunal només serveix l'interès general, amb exclusió de qualsevol interès personal, directe o indirecte, o de qualsevol altre interès particular.

3. L'elegit comunal vetlla per prevenir o aturar immediatament qualsevol conflicte d'interès. Quan els seus interessos personals estiguin en causa en els afers sotmesos a l'òrgan de deliberació del qual és membre –Comissió, Junta de Govern o Consell de Comú- l'elegit comunal es compromet a fer-ho saber abans del debat i la votació.

4. L'elegit comunal es compromet a no utilitzar per a altres fins els mitjans i recursos que té a la seva disposició per a exercir el seu mandat i les seves funcions.

5. En l'exercici de les seves funcions, l'elegit comunal s'absté d'adoptar mesures o decisions que li comportin, en exclusiva, un avantatge personal o professional futur després del cessament del seu mandat i de les seves funcions.

6. L'elegit comunal participa amb assiduïtat a les reunions del Consell de Comú i de les instàncies en el si de les quals ha estat designat.

7. Sorgit del sufragi universal, l'elegit comunal és i roman responsable dels seus actes per tota la durada del seu mandat davant el conjunt de ciutadans de la parròquia, als quals ha de retre compte dels actes i decisions adoptats en el marc de les seves funcions.

Article 2

En la primera reunió del Consell de Comú, immediatament després de l'elecció dels cònsols major i menor i dels consellers major i menor, el cònsol major dona lectura dels principis del codi de conducta establerts en l'Article 1.

El cònsol major fa entrega als consellers del Comú d'una còpia d'aquest codi de conducta.

Dipòsit legal: AND.2-2015

II. Retribució de funcions

Article 3
La retribució atribuïda per l'exercici de les funcions de cònsol major, cònsol menor i de conseller de Comú es fixa i s'aprova per deliberació del Consell de Comú.

Aquesta deliberació es porta a terme dins els tres mesos que segueixen la presa de funcions del Consell de Comú.

III. Definició del conflicte d'interessos

Article 4
Recollint la recomanació número R. (2000) 10 del Comitè de ministres del Consell d'Europa de l'11 de maig del 2000 s'adopta la definició següent: Un conflicte d'interessos neix d'una situació en la qual un elegit comunal té un interès personal que pot dur a influir o semblar influir en l'exercici imparcial i objectiu de les seves funcions oficials. L'interès personal de l'elegit comunal engloba qualsevol avantatge per a ell mateix o en favor de la seva família, de parents, d'amics o de persones properes, o de persones o organitzacions amb les quals té o ha tingut relacions de negoci o polítiques. Engloba també qualsevulla obligació financera o civil a la qual l'elegit comunal estigui subjecte.

Article 5
Amb posterioritat a la declaració de patrimoni i d'interessos duta a terme pels elegits comunals d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, els elegits comunals actualitzen la declaració inicial en cas de modificacions substancials.

Aquesta actualització es remet en sobre tancat al notari davant del qual s'ha formalitzat el dipòsit de la declaració de patrimoni inicialment.

Article 6
Els elegits comunals tenen l'obligació a no participar en els debats o les votacions de decisions que concerneixin una empresa, una associació o qualsevol organisme en els quals hi tinguin un interès directe o indirecte. L'elegit que es trobi en aquesta situació fa conèixer el conflicte d'interès al secretari de les comissions o bé al secretari general del Comú i demana que es deixi constància de la seva inhibició durant el debat de la qüestió. L'elegit comunal ha de sortir de la sala en el moment del debat i de la votació.

IV. Prohibició de contractar familiars

Article 7
El Comú no contracta ni atribueix cap lloc de treball permanent en els seus serveis administratius a cap membre de la família d'un elegit comunal ja sigui un cònjuge, persona lligada per un conveni de parella de fet o concubí, els seus fills o els fills de la seva parella, llevat que la persona interessada es presenti en un procés selectiu respectant els principis de concurrència, publicitat i transparència.

Salvat un acord específic i fonamentat tampoc es pot encomanar un informe o treball professional que comporti una remuneració a un elegit comunal o a un membre de la seva família propera.

V. Respecte dels drets de l'oposició comunal

Article 8
La majoria comunal proposa de principi la presència de l'oposició en totes les instàncies comunals, i els organismes exteriors o associats dins el respecte als seus estatuts, quan la seva designació és objecte d'una decisió del Consell de Comú.

La Junta de Govern, per la seva condició d'executiu comunal, no s'inclou en aquestes propostes.

Dipòsit legal: AND.2-2015

VI. L'assiduïtat dels elegits comunals

Article 9
En cas que un elegit comunal, en arribar al termini d'un semestre vençut, comptabilitzi més de 30% d'absències no justificades a les reunions de Consell de Comú, de la Junta de Govern o a les comissions de les quals és membre, la Junta de Govern examina la situació.

La Junta procura regularitzar aquesta situació amb l'assistència de l'elegit comunal afectat.

VII. Desplaçaments, obsequis i invitacions

Article 10
Els regals i invitacions, quan no siguin de caràcter protocol·lari i vinguin del sector privat, son declarats anualment a la Secretaria General del Comú si el valor estimat supera cent cinquanta (150 €) euros.

Els viatges derivats d'una invitació son declarats prèviament al secretari general del Comú. Si el temps no ha permès dipositar una declaració prèvia s'ha de presentar posteriorment.

VIII. La transparència sobre les retribucions, debats i subvencions

Article 11
Els imports de les retribucions rebudes pels cònsols i els consellers de Comú i els mitjans posats a disposició de l'elegit es publiquen en línia, segons la tipologia de publicacions adoptada pel Comú.

Els debats dins del Consell de Comú es retransmeten al lloc web del Comú, excepte en el cas que fos necessària la sessió a porta tancada, d'acord amb la llei.

Els procediments de sol·licitud de subvencions del Comú són objecte d'informació al lloc web del Comú. Les subvencions votades per la Junta de Govern es fan públiques.

El Comú exerceix tots els recursos legals, reclama el reemborsament de les subvencions i suspèn tots els pagaments a les organitzacions o entitats que han rebut crèdits quan no hagin respectat les seves obligacions legals.

IX. Incompliments

Article 12
La Junta de Govern garanteix el compliment del Codi de Conducta i adopta, si s'escau, les mesures necessàries en cas de vulneració.

Article 13
L'incompliment dels supòsits d'incompatibilitat i de conflictes d'interessos establerts en els articles 6, 7, 9 i 10 de la present Ordinació comporta l'immediat acord d'incoació d'un expedient administratiu pel cònsol major, el qual trasllada tots els documents i les actuacions prèvies al secretari general com a l'instructor del procediment.

La instrucció de l'expedient es porta a terme de conformitat amb el que estableixen els articles 123 a 128 de la Secció Cinquena del Capítol Setè, Procediment administratiu, de la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

La resolució de l'expedient és competència de la Junta de Govern.

Article 14
La tipificació de les infraccions és la següent:

a) És una infracció molt greu l'incompliment de l'obligació establerta en l'article 6, d'abstenir-se de participar en qualsevol procediment o decisió que concerneixi la qüestió en la qual l'elegit comunal es troba en situació de conflicte d'interessos.

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) Són infraccions greus:

b.1. Incomplir els terminis establerts per a la presentació de les declaracions notarials que han de formular els elegits comunals d'acord amb la Llei 33/2021 del 2 de desembre i la present Ordinació.

b.2. Acceptar obsequis, regals, favors, ofertes d'hospitalitat o altres serveis de caràcter personal que contravinguin a les regles que estableix aquesta Ordinació.

b. 3. Quan es superi el 30% d'absències no justificades a les reunions del Consell de Comú, de la Junta de Govern o a les comissions de les quals és membre.

c) Són infraccions lleus les conductes que comportin incompliment dels principis i de les regles de conducta altres que les establertes en els apartats a) i b).

Article 15. *Sancions*

Les infraccions tipificades en l'article anterior són sancionades de la manera següent:

a) Incompliments lleus:
Amb amonestació escrita

b) Incompliments greus:
Amb amonestació escrita
Amb multa fins a 2.500 €
A més, pel supòsit previst a l'article 14, b.3 de l'Ordinació, pot ser imposada com a sanció accessòria la devolució i el descompte proporcional de les retribucions que ha rebut l'elegit comunal per l'absència a les reunions corresponents.

c) Incompliments molt greus:
Amb amonestació escrita
Amb multa de 2.501 € a 5.000 €

Article 16. *Criteris de graduació de les sancions*

Als efectes de determinar i graduar les sancions cal tenir en compte totes les circumstàncies concurrents.

En particular es consideren els criteris següents:

a) la intencionalitat

b) la reincidència o reiteració

c) el perjudici causat

d) el benefici obtingut

Article 17. *Reconsideració*

L'elegit comunal que hagi estat sancionat pot demanar a la Junta de Govern la reconsideració de la decisió adoptada, mitjançant un escrit motivat, en el termini de cinc dies a comptar de la notificació de la sanció.

La Junta de Govern l'ha de resoldre, de forma motivada, en el termini de quinze dies.

La sanció no és ferma fins que es resol la sol·licitud de reconsideració.

Les sancions fermes imposades d'acord amb aquesta Ordinació poden ésser objecte d'empara en els termes que estableix la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

Article 18

Si la instrucció de l'expedient fa aparèixer indicis d'un delicte contra la funció pública tipificat en el Títol XXI del Codi Penal, Capítol quart, articles 380, 381 i 386, o en el Capítol setè (Altres abusos en l'exercici de la funció pública) articles 391.1, 392.1 i 393.1, la Junta de Govern ho trasllada a la Fiscalia als efectes escaients.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició final primera. Aplicació i modificació

1. La Junta de Govern ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta Ordinació del Codi de Conducta i bones pràctiques així com també la formulació i adopció de propostes de modificació del mateix.

2. Qualsevol modificació d'aquesta Ordinació del Codi de Conducta haurà d'ésser aprovada per acord del Ple del Consell de Comú.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Ordinació del Codi de Conducta i bones pràctiques entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 28 de juliol de 2023

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015